

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3964/2532

พนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร
นายอนุศาสน์ เพชรสุน

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 184

การกระทำที่จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 184 จะต้องเป็นการกระทำเพื่อจะช่วยเหลือผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลง

จำเลยดำรงตำแหน่งป่าไม้อำเภอได้ร่วมกับพวกเผาไม้ท่อน 12 ท่อนซึ่งพนักงานสอบสวนได้ยึดและรักษาไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ โดยไม่ดังกล่าวมีดวงตราประจำตัวของจำเลยตีประทับที่หน้าตัดของไม้ทุกท่อนและกำลังอยู่ในระหว่างตรวจสอบว่าเป็นไม้ซึ่งได้ถูกตัดมาโดยถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายหรือไม่ จึงเป็นกรณีที่จำเลยกระทำไปด้วยเจตนาเพื่อช่วยให้ตนเองพ้นจากความผิดที่ตนอาจได้รับ จึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 184

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๒, ๑๔๔,

๘๓

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๒, ๑๘๔, ๘๓ เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษบทหนักตาม มาตรา ๑๘๔ จำคุก ๒ ปี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยได้ร่วมกับพวกเผาไม้ท่อน ๑๒ ท่อนซึ่งเป็นไม้ที่ พนักงานสอบสวนได้ทำการตรวจยึดไว้และมีดวงตราประจำตัวของจำเลยซึ่งเป็นป่า ไม้อำเภอตีประทับที่หน้าตัดของไม้ทุกท่อน และไม้ท่อนดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่าง ตรวจสอบว่าเป็นไม้ซึ่งได้ถูกตัดมาโดยถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายหรือไม่ การที่จำเลยกับพวกเผาไม้ท่อนทั้ง ๑๒ ท่อน จำเลยกระทำไปด้วยเจตนาเพื่อช่วย ตนเองให้พ้นจากความผิดที่ตนอาจได้รับ เพราะไม้ท่อนทั้ง ๑๒ ท่อน มีดวงตราประจำ ตัวของจำเลยตีประทับอยู่ จำเลยมิได้กระทำเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษจึงไม่ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘๔

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๒ จำคุก ๑ ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

ศาลจังหวัดมุกดาหาร - นายจรูญวิทย์ ทองสอน

ศาลอุทธรณ์ - นายจรูญ วงศ์นิติขจร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ